Verordnung zur Änderung der Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus durch Beiträge und Beratung für Unternehmen

vom 05.05.2020

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu: –
Geändert: **821.40.64**
Aufgehoben: –

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 117 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 (KV);

gestützt auf die Verordnung vom 6. April 2020 über die wirtschaftlichen Massnahmen infolge des Coronavirus (WMV COVID-19);

in Erwägung:

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat am 28. April 2020 Rahmenbedingungen für Bürgschaften zugunsten von Start-ups mit der freiwilligen Unterstützung der Kantone vorgeschlagen.

Der Empfängerkreis muss erweitert werden, um die dringenden Bedürfnisse der Freiburger Wirtschaft zu decken.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 821.40.64 (Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus durch Beiträge und Beratung für Unternehmen (WMV-Unternehmen-COVID-19), vom 21.04.2020) wird wie folgt geändert:

Art. 3 Abs. 1 *(geändert)*, ***Abs. 2***

[1] Gestützt auf die vom Bund aufgestellten Rahmenbedingungen für Start-up-Bürgschaften infolge der COVID-19-Pandemie, die der Staat Freiburg am 5. Mai 2020 genehmigt hat, und gestützt auf das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Finanzhilfen an Bürgschaftsorganisationen für KMU und die dazugehörige Verordnung vom 12. Juni 2015 gelten für staatlich verbürgte Bankkredite die folgenden Bedingungen:

a) *(geändert)* Empfängerkreis: alle Freiburger Unternehmen, die zwischen dem 1. Januar 2010 und dem 1. März 2020 gegründet wurden und deren Geschäftsmodell skalierbar, wissenschafts- oder technologiebasiert und innovativ ist;

b) *(geändert)* Höchstbetrag des Kredits: ein Drittel der laufenden Kosten des Unternehmens im Jahr 2019 oder 2018, höchstens jedoch 1 Million Franken. Die laufenden Kosten umfassen insbesondere die Löhne, die nicht aktivierungsfähigen Investitionen, die Mieten, die Kosten für Patente, und die Kosten für interne oder ausgelagerte Forschungs- und Entwicklungs-Prozesse. In begründeten Fällen kann vom Höchstbetrag nach dieser Berechnungsmethode abgewichen werden;

c) *(geändert)* Frist für die Gesuchstellung: 31. August 2020;

d) *(geändert)* Dauer: Die Laufzeit der Bürgschaft beträgt höchstens zehn Jahre. Bei Schwierigkeiten, den verbürgten Kredit zu amortisieren, kann die Amortisationsfrist auf höchstens 15 Jahre erstreckt werden;

e) *(neu)* Komplementarität: Der Kanton verbürgt 35 % des Kredits in Ergänzung der Bürgschaft des Bundes, die 65 % des Kredits deckt;

f) *(neu)* Nachrangigkeit: Hat das Unternehmen bereits einen vom Bund verbürgten COVID-19-Kredit erhalten, wird dieser vom Höchstbetrag des COVID-19-Start-up-Kredits abgezogen.

[2] Die gestützt auf Absatz 1 gestellten Gesuche werden wie folgt bearbeitet:

a) *(geändert)* Die Gesuche müssen zusammen mit den erforderlichen Belegen und Unterlagen über die Website covid19.easygov.swiss eingereicht werden;

b) *(geändert)* Der Verein FriUp, die vom Kanton dafür bezeichnete Stelle, prüft das Gesuch und leitet seine Beurteilung an die Volkswirtschaftsdirektion (VWD) zur Stellungnahme weiter. FriUp leitet ihre Beurteilung und die Stellungnahme der VWD zum Entscheid an die zuständige Bürgschaftsorganisation (Bürgschaftsgenossenschaft Westschweiz) weiter. Auf der Grundlage dieses Entscheids kann das Unternehmen bei einer beliebigen Bank einen verbürgten Kredit beantragen;

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Diese Verordnung tritt am 8. Mai 2020 in Kraft.

Die Präsidentin: A.-Cl. DEMIERRE
Die Kanzlerin: D. GAGNAUX-MOREL